

1510090-22.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2116909/2022 - 78º D.P. JARDINS, 24643858 - 78º D.P.

JARDINS, 2116909 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS DOS SANTOS SANTANA e outros

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510090-22.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510090-22.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2116909/2022 - 78º D.P. JARDINS, 24643858 - 78º D.P.

JARDINS, 2116909 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS DOS SANTOS SANTANA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

JOSÉ EDMÁRIO CORSINO SANTANA, JOHNNY MARQUES BARBOSA e VINÍCIUS DOS SANTOS SANTANA, qualificados às fls. 04/06, foram denunciados e processados como incurso no artigo

155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, acusados de, no dia 29 de abril de 2022, por volta das 12h30min, na Rua da Consolação, altura do numeral 1245, Consolação, nesta cidade e Comarca, previamente ajustados e em unidade de desígnios, terem subtraído, mediante destruição e rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel consistente em dois metros de cabeamento de cobre, avaliado em R\$ 560,00 (fl. 26), e propriedade da sociedade empresária vítima ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. - ENEL.

Os réus foram presos em flagrante delito (fl. 01), tendo sido, em audiência de custódia, suas prisões convertidas em preventiva.

A denúncia foi recebida no dia 09 de maio de 2022, os réus foram citados (fls. 110, 112 e 114) e apresentaram resposta à acusação (fls. 118/119).

Na audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas, tendo sido revogadas as prisões preventivas dos acusados. Em audiência em continuação, foi decretada a revelia dos réus, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal (fl. 181).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu pela procedência da pretensão punitiva nos termos da denúncia (fls. 185/190).

A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da tentativa, o afastamento das qualificadoras, o reconhecimento do furto privilegiado em relação ao réu Johnny, a atenuante da confissão em relação ao réu Vinicius, a fixação da pena-base no mínimo legal e de regime inicial diverso do fechado (fls. 193/202).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem dirimidas.

A pretensão penal é parcialmente procedente.

A materialidade do crime patrimonial restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 09), pelo auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fl. 26), pelo boletim de ocorrência de nº BI2003-1/2022 (fls. 47/49), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 79/80), pelo laudo pericial de nº 147.437 (fls. 105/108) e pelas provas orais colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório.

A autoria, contudo, restou incontroversa tão somente em relação ao réu José Edmário, conforme passo a expor.

Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu José alegou que estava passando pelo local dos fatos e viu que a tampa da galeria estava aberta. Viu uma mochila e desceu para pegar, ato em que foi surpreendido pelos agentes de segurança pública (fl. 04).

Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu Johnny alegou que desconhecia os outros réus e que apenas se deitou ao lado da tampa para dormir, sendo surpreendido pelos policiais (fl. 05).

Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu Vinicius alegou que ingressou na galeria para subtrair os fios, na companhia de Johnny e de José, e que o local já estava aberto (fl. 06).

Os réus não foram interrogados em Juízo, uma vez que, apesar de devidamente intimados quando da decisão que revogou suas prisões preventivas, não compareceram à audiência em continuação.

A testemunha Taylane Lopes Pégo, guarda civil metropolitana, em Juízo, relatou que estava em patrulhamento e, ao passar pelo local dos fatos, um transeunte apontou uma movimentação estranha em uma galeria da Eletropaulo. Na sequência, visualizou um indivíduo deitado sobre uma tampa de energia elétrica rompida que dava acesso a uma galeria subterrânea da ENEL. Ao olhar dentro da galeria, encontrou outra pessoa que portava uma mochila contendo ferramentas. Questionados, um dos réus afirmou que desceu para buscar sua caixa de ferramentas que havia caído no local. Foram subtraídos fios de cobre e ferramentas. Em contato com a empresa, informaram que só eles tinham acesso à galeria, de modo que a tampa havia sido violada.

O também guarda metropolitano Gilberto Oliveira Macedo relatou que, em patrulhamento, alguns munícipes informaram que dois indivíduos haviam descido em uma galeria subterrânea. Um deles estava sobre a tampa da galeria fingindo que dormia em um papelão, e o outro estava dentro da galeria com as ferramentas (serra, alicate e chave de fenda). Após algum tempo, os funcionários da ENEL constataram

que havia um terceiro indivíduo escondido dentro da galeria. De acordo com o perito técnico, foram subtraídos 100 metros de fio de 240mm e mais dois metros de cabo, mas não foram encontrados com os réus. O réu Johnny estava dormindo sobre a tampa, o réu José alegou que tinha ido buscar sua caixa de ferramentas, que havia caído dentro da galeria e o réu Vinicius foi o último a ser encontrado, e estava dormindo dentro da galeria. O técnico da ENEL disse que a tampa tem uma chave especial, de fabricação própria da empresa. A tampa estava aberta quando da chegada dos policiais. Não conhecia os réus

Essas foram as provas orais produzidas, as quais, respeitada a manifestação do Ministério Público em sentido diverso, desautorizam a atribuição da autoria delitiva aos acusados Johnny e Vinicius, mas permitem, com segurança, a condenação do réu José.

Com efeito, apesar de incontroversa a materialidade delitiva, as provas carreadas nos autos não incutiram neste Juízo a segurança necessária para a atribuição da autoria delitiva aos réus Johnny e Vinicius. Nesse sentido, conforme depoimentos prestados pelos guardas municipais em Juízo, o réu Johnny estava deitado no chão da via pública, não sendo visto cometendo nenhuma conduta em relação ao furto. O réu Vinicius, por sua vez, nem sequer foi encontrado pelos guardas que realizaram a abordagem inicial, o que apenas ocorreu com a chegada do representante da ENEL ao local.

Destaco que o fato de terem sido os réus Johnny e Vinicius encontrados na galeria não permite, por si só, a conclusão de que os réus somaram esforços para subtraírem fios de cobre da ENEL, eis que nada de ilícito foi encontrado com eles. Outrossim, a confissão feita pelo réu Vinicius em fase extrajudicial, segundo a qual todos os réus praticavam em concurso de agentes o crime de furto, não restou corroborada por outros elementos probatórios.

Por outro lado, há como se concluir, de forma segura, a autoria delitiva do réu José Edmário, eis que foi abordado no local dos fatos com diversas ferramentas em sua posse aptas para a retirada da fiação, conforme atesta o auto de exibição e apreensão (fl. 09). Nessa esteira, constatou-se pelo laudo pericial de nº 147.437/2022, que foram apreendidos alicate, duas chaves de fenda, chave canhão, chave de parafuso, canivete, duas lâminas e parafuso (fls. 105/108).

No mais, a justificativa dada pelo réu na fase extrajudicial, segundo a qual deixou cair a sua caixa de ferramentas não se mostra minimamente verossímil a justificar a sua presença no interior da galeria.

A qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo, não foi suficientemente comprovada, uma vez que não houve a necessária realização de perícia no local dos fatos, conforme demonstra o boletim de ocorrência de nº BI2003-1/2022 (fl. 49): Em que pese existir vestígios no interior da galeria, dispensou-se, por bem, a perícia. Com efeito, o próprio técnico trouxe uma parte da res furtiva (cabeamento, o qual foi restituído) e atestou que outros tantos metros foram subtraídos. Ademais, a galeria será violada pela ENEL, sendo necessária uma chave especial para a sua abertura, além do iminente risco para os peritos, em decorrência da alta tensão e ausência de equipamentos adequados para ingressarem no local para eventuais fotografias.

No mesmo sentido, a qualificadora do concurso de agentes não foi devidamente demonstrada. Os réus foram localizados na galeria em circunstâncias distintas, não sendo possível assumir que havia qualquer divisão de tarefas entre eles.

Outrossim, considero que o crime praticado pelo réu José Edmário não restou consumado, uma vez que, apesar de parte dos fios já ter sido cortada para seu transporte, o réu foi abordado ainda no interior da galeria, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, pronta e rápida intervenção dos Guardas Civis Metropolitanos.

Assim, de rigor a condenação do réu José Edmário como incurso no artigo 155, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como a absolvição dos demais corréus.

Passo à fixação de pena.

Na primeira fase de dosimetria, verifico que o réu ostenta antecedente criminal

(0001942-85.2009.8.26.0282, condenação com trânsito em julgado para a defesa em 04/12/2012). Registro que as condenações atingidas pelo período depurador quinquenal do art. 64, inciso I, do CP, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes, na primeira etapa da dosimetria da pena (STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 558.745/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 15/09/2020. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 471.346/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 21/05/2019.STF. Plenário. RE 593818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/8/2020, Repercussão Geral - Tema 150). As demais circunstâncias judiciais não se revelaram desfavoráveis, motivo pelo qual, em razão do antecedente criminal, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes nem atenuantes.

Na terceira fase de dosimetria, não há causas de aumento de pena. Presente, por outro lado, a causa de diminuição referente à tentativa. Considerando o iter criminis percorrido, estando o agente ainda dentro da galeria, já tendo cortado parte dos fios que visava subtrair, aplico a causa de diminuição na fração de 1/2, e estabeleço a pena em definitivo em 07 meses de reclusão e 05 dias-multa.

Dias-multa no mínimo legal.

Fixo o regime aberto para o início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, "c", CP.

Presentes os requisitos do art. 44, CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo período da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão penal para:

a) CONDENAR o réu JOSÉ EDMÁRIO CORSINO SANTANA às penas de 07 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 06 dias-multa, estes no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena fixada, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

b) ABSOLVER os réus JOHNNY MARQUES BARBOSA e VINÍCIUS DOS SANTOS SANTANA da prática do crime imputado na denúncia - artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Faculto ao réu condenado a interposição de recurso em liberdade.

Após o trânsito, encaminhe-se cópia da sentença à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, bem como oficie-se ao IIRGD e TRE.

P.R.I.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA